



PUTUSAN
Nomor 3065 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

AMRI YATMIKI, bertempat tinggal di KKDR Sektor Melati, Blok G 4, Nomor 11, RT 005, RW 005, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Husni Chandra, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum M. Husni Chandra & Rekan, beralamat di Jalan Parameswara, (Komp. Parameswara Regency) Nomor A3, Bukit Baru Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2023;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT. PEMBANGUNAN SARANA PERKASA, yang diwakili oleh Anthony Purwadi selaku Direktur Utama, berkedudukan di Intercon Plaza, Blok C, 20-22, Jalan Meruya Ilir Raya, Kelurahan Srengseng, Jakarta Barat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Susy Tan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Susy Tan & Partners, beralamat di Wisma Slipi, Lantai 4, Ruang 408, Jalan S. Parman, Kavling 12, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2023;

Termohon Kasasi;

D a n

PT. SEMEN BATURAJA (PERSERO) Tbk., yang diwakili oleh Daconi Khotob selaku Direktur Utama, berkedudukan di Jalan Abikusno Cokrosuyoso, Kertapati, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan Cq. Jalan Raya Tiga Gajah, Sukajadi,

Halaman 1 dari 16 hal. Put. Nomor 3065 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fahmi Nugroho, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Fahmi Nugroho & Rekan, beralamat di Jalan Merdeka, Nomor 1069/C, RT 05, RW 02, Kelurahan Talang Semut, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2022;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Baturaja untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan 1 (satu) unit mesin *Surface Miner* merk Wirtgen buatan Windhagen – Germany Tahun Pembuatan 2010 dengan Type sebagai berikut:
 - Designation : *Surface Miner*
 - S/N Chassis : ECM NANAUU / DI
274-1957-01
11716065JW
 - Serial-No : 0821.0573
 - S/N Engine : TWM01728
 - Equipment : SM0019
 - Machine Type : SM2200
 - Engine Type : CAT C27
 - Nomor Lambung : SM - 09 dahulu SM – 19adalah sah milik Penggugat berikut dokumen kepemilikannya;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat yang melakukan sewa menyewa objek sengketa berupa 1 (satu) unit mesin *Surface Miner* merk Wirtgen buatan Windhagen – Germany Tahun Pembuatan 2010

Halaman 2 dari 16 hal. Put. Nomor 3065 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik Penggugat di Tambang Pabrik Baturaja sejak bulan Juni tahun 2020 adalah Perbuatan Melawan Hukum;

4. Menyatakan perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat yang melakukan sewa menyewa objek sengketa berupa 1 (satu) unit mesin *Surface Miner* merk Wirtgen buatan Windhagen – Germany Tahun Pembuatan 2010 milik Penggugat di Tambang Pabrik Baturaja Turut Tergugat / ZONA I dengan koordinat 4°07'19"S 104°08'58"E sejak bulan Juni tahun 2020 berdasarkan Addendum I Surat Perjanjian Jasa Nomor: HK.02.06/133 A/ 2020 tanggal 25 Juni 2020 tanpa didasari oleh bukti kepemilikan yang sah adalah tidak mempunyai kekuatan hukum (batal demi hukum);
5. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat mengembalikan dalam keadaan semula 1 (satu) unit mesin *Surface Miner* merk Wirtgen buatan Windhagen – Germany Tahun Pembuatan 2010 kepada Penggugat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan berkekuatan hukum;
6. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk mengganti kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat dari perbuatan melawan hukum Tergugat dan Turut Tergugat secara tunai dan seketika berupa:
 - a. Kerugian Materiil yaitu terhalangnya:
 - Terhalangnya Penggugat untuk menguasai mesin *a quo* yang diketahui seharga Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);
 - Terhalangnya mengelola dan melakukan kegiatan usaha atas mesin *a quo* yang jika dihitung sewa menyewa dengan uang Rp50.000.000,00 (lima juta rupiah) per/bulan sejak Juni 2020 sampai dengan saat ini x (27 bulan) = Rp1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 - b. Kerugian Immateriil yaitu terganggunya waktu, tenaga dan fikiran Penggugat yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum Tergugat dan Turut Tergugat yang jika dinilai dengan uang dapat dinilai sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) serta biaya akibat timbulnya upaya hukum dan besarnya biaya operasional atas



penyelesaian permasalahan tersebut yang jika di nilai dengan uang dapat di nilai sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Sehingga total kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah sebesar Rp22.650.000.000,00 (dua puluh dua miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) jumlah yang harus dibayarkan secara tunai dan seketika oleh Tergugat dan Turut Tergugat sejak putusan tingkat pertama dibacakan;

7. Menyatakan sah dan berharga sita revindikasi (*revindicatoir beslaag*) yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Baturaja terhadap 1 (satu) Unit mesin *Surface Miner* merk Wirtgen buatan Windhagen – Germany Tahun Pembuatan 2010 milik Penggugat 2010 dengan Type sebagai berikut:

- Designation : *Surface Miner*
- S/N Chassis : ECM NANAUU / DI
274-1957-01
11716065JW
- Serial-No : 0821.0573
- S/N Engine : TWM01728
- Equipment : SM0019
- Machine Type : SM2200
- Engine Type : CAT C27
- Nomor Lambung : SM - 09 dahulu SM – 19

8. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya secara tanggung renteng kepada Penggugat setiap harinya sejak putusan mempunyai kekuatan hukum, apabila Tergugat dan Turut Tergugat lalai dalam menjalankan isi putusan dalam perkara ini;

9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding dan kasasi atau upaya hukum lainnya dari Tergugat dan Turut Tergugat;

10. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Atau apabila Majelis Hakim Berpendapat lain, mohon putusan yang

Halaman 4 dari 16 hal. Put. Nomor 3065 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat:

- Eksepsi Kompetensi Relatif;
- Objek Sengketa yang didalilkan oleh Penggugat adalah *Error in Objecto*;
- Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);
- Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Exceptio Legitima Persona Standi in Iudicio*);
- Gugatan Penggugat *Error in Persona*;

Eksepsi Turut Tergugat:

- Eksepsi Kompetensi Relatif;
- Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing;
- Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);
- Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Baturaja untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi, untuk seluruhnya;
2. Menyatakan 1 (satu) unit mesin *Surface Miner* merk Wirtgen buatan Windhagen - Germany tahun pembuatan 2010 dengan Type sebagai berikut:

- Designation : *Surface Miner*
- S/N Chassis : ECM NANAUU / DI
274-1957-01
11716065JW
- Serial-No : 0821.0573
- S/N Engine : TWM01728
- Equipment : SM0019
- Machine Type : SM2200

Halaman 5 dari 16 hal. Put. Nomor 3065 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Engine Type : CAT C27
- Nomor Lambung : SM - 09 dahulu SM – 19

Adalah sah milik Penggugat Rekonvensi berikut dokumen kepemilikannya;

3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar ganti kerugian kepada Penggugat Rekonvensi terhadap kerugian-kerugian yang timbul, sebagai berikut:
 - Kerugian Materiil sebesar Rp2.057.000.000,00 (dua miliar lima puluh tujuh juta rupiah);
 - Kerugian Imateriil sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap 1 (satu) bidang tanah berikut rumah di atasnya beralamat di Perumahan Kota Kembang Depok Raya (KKDR) Sektor Melati, Blok G4, No. 11, RT. 005, RW. 005, Kelurahan Jati Mulia, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, 16413;
6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada upaya hukum Banding maupun Kasasi;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Cq. Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara aquo berpendapat lain, maka Tergugat / Penggugat Rekonvensi mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut dalam konvensi dikabulkan untuk sebagian dan dalam rekonvensi ditolak untuk seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Baturaja dengan Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Bta tanggal 27 Juli 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Halaman 6 dari 16 hal. Put. Nomor 3065 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
- Menyatakan 1 (satu) unit mesin *Surface Miner* merk Wirtgen buatan Windhagen – Germany Tahun Pembuatan 2010 dengan nomor lambung SM - 09 dahulu SM – 19 adalah sah milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berikut dokumen kepemilikannya;
- Menyatakan perbuatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang melakukan sewa menyewa objek sengketa berupa 1 (satu) unit mesin *Surface Miner* merk Wirtgen buatan Windhagen – Germany Tahun Pembuatan 2010 milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di Tambang Pabrik Baturaja sejak bulan Juni tahun 2020 adalah Perbuatan Melawan Hukum;
- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi mengembalikan dalam keadaan semula 1 (satu) unit mesin *Surface Miner* merk Wirtgen buatan Windhagen – Germany Tahun Pembuatan 2010 kepada Penggugat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan berkekuatan hukum;
- Menolak gugatan Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp1.883.500,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian dalam tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan Putusan Nomor 115/PDT/2023/PT PLG tanggal 10 Oktober 2023, yang amarnya sebagai berikut;

Halaman 7 dari 16 hal. Put. Nomor 3065 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Bta tanggal 27 Juli 2023 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh eksepsi Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk sebagian.
2. Menyatakan 1 (satu) unit mesin *Surface Miner* Merk Wirtgen buatan Windhagen – Germany tahun 2010 dengan tipe sebagai berikut :
 - Designation : *Surface Miner*
 - S/N Chassis : ECM NANAUU / DI
274-1957-01
11716065JW
 - Serial-No : 0821.0573
 - S/N Engine : TWM01728
 - Equipment : SM0019
 - Machine Type : SM2200
 - Engine Type : CAT C27
 - Nomor Lambung : SM - 09 dahulu SM - 19

adalah sah milik Penggugat Rekonvensi berikut dengan dokumen kepemilikannya;

3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menolak gugatan Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk

Halaman 8 dari 16 hal. Put. Nomor 3065 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 24 Oktober 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 November 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 9/Akta.Pdt/2023/PN Bta Jo. Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Bta Jo. Nomor 115/PDT/2023/PT PLG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Baturaja, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 November 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 15 November 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Terbanding dahulu Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Perkara Nomor : 115/PDT/2023/PT. Plg tanggal 10 Oktober 2023 untuk seluruhnya;
3. Menyatakan dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Perkara Nomor : 41/Pdt.G/2022/PN. Plg tanggal 27 Juli 2023 sudah tepat dan sesuai;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi :

Halaman 9 dari 16 hal. Put. Nomor 3065 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Eksepsi Termohon Kasasi dahulu Pembanding dahulu Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Terbanding dahulu Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Terbanding dahulu Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi dahulu Terbanding dahulu Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
3. Menyatakan 1 (satu) unit mesin *Surface Miner* merk Wirtgen buatan Windhagen – Germany Tahun Pembuatan 2010 Nomor Lambung SM - 09 dahulu SM – 19, adalah sah milik Pemohon Kasasi dahulu Terbanding dahulu Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi berikut dokumen kepemilikannya;
4. Menyatakan perbuatan Termohon Kasasi dahulu Pembanding dahulu Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Terbanding dahulu Turut Tergugat yang melakukan sewa menyewa objek sengketa berupa 1 (satu) unit mesin *Surface Miner* merk Wirtgen buatan Windhagen – Germany Tahun Pembuatan 2010 milik Pemohon Kasasi dahulu Terbanding dahulu Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi di Tambang Pabrik Baturaja sejak bulan Juni tahun 2020 adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan perbuatan Termohon Kasasi dahulu Pembanding dahulu Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Terbanding dahulu Turut Tergugat yang melakukan sewa menyewa objek sengketa berupa 1 (satu) unit mesin *Surface Miner* merk Wirtgen buatan Windhagen – Germany Tahun Pembuatan 2010 milik Pemohon Kasasi dahulu Terbanding dahulu Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi di Tambang Pabrik Baturaja Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Terbanding dahulu Turut Tergugat Zona I dengan koordinat 4'07'19"S 104'08'58"E sejak bulan Juni tahun 2020

Halaman 10 dari 16 hal. Put. Nomor 3065 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan Addendum I Surat Perjanjian Jasa Nomor : HK.02.06/133 A/ 2020 tanggal 25 Juni 2020 tanpa didasari oleh bukti kepemilikan yang sah adalah tidak mempunyai kekuatan hukum (batal demi hukum);

6. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Pembanding dahulu Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Terbanding dahulu Turut Tergugat mengembalikan dalam keadaan semula 1 (satu) unit mesin *Surface Miner* merk Wirtgen buatan Windhagen – Germany Tahun Pembuatan 2010 kepada Pemohon Kasasi dahulu Terbanding dahulu Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan berkekuatan hukum;
7. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Pembanding dahulu Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Terbanding dahulu Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk mengganti kerugian yang dialami oleh Pemohon Kasasi dahulu Terbanding dahulu Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi akibat dari perbuatan melawan hukum Termohon Kasasi dahulu Pembanding dahulu Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Terbanding dahulu Turut Tergugat secara tunai dan seketika berupa :
 - a. Kerugian Materiil yaitu terhalangnya :
 - Terhalangnya Pemohon Kasasi dahulu Terbanding dahulu Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk menguasai mesin *a quo* yang diketahui seharga Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);
 - Terhalangnya mengelola dan melakukan kegiatan usaha atas mesin *a quo* yang jika dihitung sewa menyewa dengan uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per/bulan sejak Juni 2020 sampai dengan saat ini x (27 bulan) = Rp1.350.000.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 - b. Kerugian Immateriil yaitu terganggunya waktu, tenaga dan fikiran Pemohon Kasasi dahulu Terbanding dahulu Penggugat Konvensi /



Tergugat Rekonvensi yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum Termohon Kasasi dahulu Pembanding dahulu Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Terbanding dahulu Turut Tergugat yang jika dinilai dengan uang dapat dinilai sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) serta biaya akibat timbulnya upaya hukum dan besarnya biaya operasional atas penyelesaian permasalahan tersebut yang jika di nilai dengan uang dapat di nilai sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Sehingga total kerugian yang dialami oleh Pemohon Kasasi dahulu Terbanding dahulu Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp22.650.000.000,00 (dua puluh dua miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) jumlah yang harus dibayarkan secara tunai dan seketika oleh Termohon Kasasi dahulu Pembanding dahulu Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Terbanding dahulu Turut Tergugat sejak putusan tingkat kasasi dibacakan;

8. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Pembanding dahulu Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Terbanding dahulu Turut Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya secara tanggung renteng kepada Pemohon Kasasi dahulu Terbanding dahulu Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi setiap harinya sejak putusan mempunyai kekuatan hukum, apabila Termohon Kasasi dahulu Pembanding dahulu Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Terbanding dahulu Turut Tergugat lalai dalam menjalankan isi putusan dalam perkara ini;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding dan kasasi atau upaya hukum lainnya dari Termohon Kasasi dahulu Pembanding dahulu Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Terbanding dahulu Turut Tergugat;

Halaman 12 dari 16 hal. Put. Nomor 3065 K/Pdt/2024



10. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Pembanding dahulu Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Terbanding dahulu Turut Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Dalam Rekonvensi:

1. Menyatakan gugatan rekonvensi Termohon Kasasi dahulu Pembanding dahulu Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Pembanding dahulu Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 5 Desember 2023 dan tanggal 29 November 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 15 November 2023, kontra memori kasasi tanggal 5 Desember 2023 dan tanggal 29 November 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Palembang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *judex facti* (Pengadilan Tinggi Palembang) yang membatalkan putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri Baturaja) yang menolak gugatan Penggugat Konvensi dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo judex facti* (Pengadilan Tinggi Palembang) telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup;

Bahwa dari bukti-bukti yang diajukannya Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan kebenaran atau dalil pokok gugatannya bahwa objek sengketa milik Penggugat sehingga penguasaan objek sengketa oleh Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang merugikan Penggugat;

Bahwa sebaliknya dari bukti-bukti yang diajukannya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dapat membuktikan dalil pokok bantahan sekaligus dalil pokok gugatannya dalam Rekonvensi bahwa objek sengketa berupa 1 (satu) unit mesin *Surface Miner* Merk Wirtgen buatan Windhagen-Germany tahun 2010 adalah milik Penggugat Rekonvensi, yang walaupun dalam Risalah Lelang Nomor 937/32/2020 tanggal 22 Juni 2020 dan Berita Acara Serah Terima Unit objek sengketa tanggal 27 Juni 2020 tertulis nama Penggugat (Amri Yatismiki) selaku pemenang lelang, akan tetapi sebagaimana Surat Perjalanan Dinas SPD Nomor 033/PSP/II/2020 tanggal 27 Februari 2020 yang pada pokoknya membuktikan bahwa Amri Yatismiki (Penggugat Konvensi) mewakili PT. Pembangunan Sarana Perkasa (Tergugat), untuk itu kehadiran Penggugat Konvensi yang pada saat itu masih berstatus sebagai Pegawai PT. Pembangunan Sarana Perkasa (Tergugat) pada bagian *Finance, Accounting and Tax Manager*, dimana baik sebelum dan pada saat dilaksanakannya lelang objek sengketa bertindak atas nama PT. Pembangunan Sarana Perkasa (Tergugat) bukan sebagai pribadi, dan begitu pula dari bukti-bukti pembayaran/pelunasan terbukti bahwa uang yang disetorkan oleh Tergugat Rekonvensi untuk membayar antara lain nilai lelang berasal dari PT. Pembangunan Sarana Perkasa (Tergugat) sebagaimana kas bon PT. Pembangunan Sarana Perkasa (Tergugat) tanggal 22 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh Amri Yatismiki (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi), sehingga dengan demikian berdasar dan beralasan untuk menolak gugatan Penggugat Konvensi dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana pertimbangan *judex facti* (Pengadilan Tinggi Palembang) telah tepat dan benar serta dapat diambil alih sebagai pertimbangan *judex juris* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palembang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : AMRI YATMIKI tersebut harus ditolak;

Halaman 14 dari 16 hal. Put. Nomor 3065 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **AMRI YATMIKI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024 oleh Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Adhitya Ariwirawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Halaman 15 dari 16 hal. Put. Nomor 3065 K/Pdt/2024



Panitera Pengganti,

ttd

Adhitya Ariwirawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 16 dari 16 hal. Put. Nomor 3065 K/Pdt/2024